

기업지배구조 핵심지표 관련 상세내용

(한국거래소 유가증권시장본부 공시부, '19.4)

- ※ 핵심지표에 관하여는 해당 지표를 O 또는 X로 표기한 명백한 근거가 본문 해당 파트에 기재되어 있어야 함
- ※ 정책 또는 절차라 함은 ① 규정, 지침, 강령 등 명칭을 불문하고 목표, 주요 내용, 이행방안 등을 담은 성문자료가 존재하여야 하고, ② 실제 이행이 담보 되어야 함(위반시 제재조치 수반 등)

① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시

② 전자투표 실시

- 전자투표 이용 계약 체결이 아니라 실제 주총에서 활용된 경우를 의미

③ 주주총회의 집중일 이외 개최

- '18년 집중일은 22일, 27일*, 28일, 29일

* 27일에 개최하였으나 한국상장회사협의회 「주총분산 자율준수 프로그램」 참여를 통한 주주총회 분산개최가 인정되는 경우 집중일 이외 개최에 해당

④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지

- 세부원칙 1-③에 배당정책을 가지고 있으면서, 배당정책 및 배당실시 계획을 주주에게 통지하고 있다고 기재한 경우에 “O” 표기 가능
- 단, 배당정책과 배당실시계획은 다른 것으로 양자를 모두 충족해야 “O” 표기 가능
- 배당정책은 단순히 당기의 배당금에 관한 사항만을 말하는 것이 아니라, 배당을 할 때 기준으로 삼는 실행 기준·방향*을 의미

* 배당규모를 정하는 기준(예. 배당성향 등), 장기적 배당계획(EX. 2019년 배당성향 00%, 2020년 00% 등으로 확대해 나갈 예정) 배당형태(현금, 주식배당 등), 배당시기(중간, 결산 등) 등을 말함

- 배당실시 계획은 당기의 배당실시에 관한 사항을 말하는 것으로 배당 결정 공시 등을 통해서도 이행 가능
- 통지의 방법은 주주에게 개별통지 뿐만 아니라 주주총회를 통한 안내, IR등 공개적 설명회를 통하여 주주가 접근 가능한 방법으로 안내, 홈페이지·서신 등을 통한 안내 등도 포함

⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영

- 세부원칙 3-②에 최고경영자 승계정책을 마련하고 있다고 기재한 경우에만 “O” 표기 가능
- 단, 해당 세부원칙에서 말하는 최고경영자 승계정책은 단순히 상법상 대표이사 선임절차를 준수하여 선임, 승계하고 있다는 내용을 의미하는 것이 아니라,
- 상법과는 별도의 승계절차(비상시 권한 대행순위 등), 임원 및 후보자 교육제도를 실효성 있게 운영하고 있는지, 후보자 풀 등을 관리하고 있는지 등을 감안하여 판단

⑥ 내부통제정책 마련 및 운영

- 세부원칙 3-②에 제시된 리스크관리, 준법경영, 내부 회계관리와 관련된 정책(3가지 모두)을 마련하고 이를 운영하고 있다고 기재한 경우에만 “O” 표기 가능
- 준법경영 정책이란 윤리경영, 행동강령 등 명칭을 불문하고, 임직원의 의사결정 및 행동기준 등을 제시하고 이행하고 있는 것을 의미

⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리

⑧ 집중투표제 채택

- 정관상 집중투표제를 배제하지 않는 경우를 의미

⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부

- 세부원칙 4-④에서 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자의 임원선임을 방지하기 위한 정책을 마련하고 있다고 기재한 경우에 “O” 표기 가능
- “기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는자”의 정의 또는 범위 또한 관련 정책에 포함되어 있어야 함
- 정책은 이행을 전제로 마련되는 것이므로, 해당 정책은 있으나 이가 지켜지지 못하고 정책에 위반하여 선임된 임원이 있는 경우 “X”
- 임원은 ‘미등기 임원’ 포함

⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재

- 연속하여 6년 재직한 사외이사만을 의미하는 것이 아니라, 해당 기업에 재임한 총 년수의 합이 6년을 초과하는 경우를 의미

⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공

- 회사에서는 교육을 제공하였으나 교육에 임한 감사위원이 전혀 없는 경우는 “X”

⑫ 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치

- 세부원칙 9-①에 내부감사부서(내부감사업무 지원조직)을 구성하고 있다고 기재한 경우에만 “O” 표기 가능
- 본 보고서에서 말하는 내부감사부서 또는 내부감사기구 지원부서라 함은 ①경영진(CEO, CFO 등)으로부터의 독립성이 인정되는 ②감사업무 전담부서(감사업무가 주업무인 부서)를 의미

⑬ 내부감사기구에 회계 전문가 존재 여부

- 본 보고서에서 말하는 회계 전문가라 함은 아래사항 중 하나 이상을 충족하는 갖춘 사람을 말함
 - (1) 재무제표와 일반적인 회계원칙에 대한 이해가 있는 것으로 인정되는 자
 - (2) 재무제표를 작성 또는 감사해본 경험이 있는 자

⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진(CEO, CFO 등) 참석 없이 외부감사인과 회의 개최

⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부

- 내부감사기구가 모든 경영상 중요정보에 접근할 수 있는 권한이 규정 등으로 확보되어 있거나,
- 내부규범에 정보 접근 절차를 구체적으로 정하고 있는 경우(ex. 감사위원회 자료제출 요구에 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하며, 불응할 경우 정당한 이유를 서면으로 제출하여야 한다 등)에만 “O” 표기 가능
- 세부원칙 9-①에서 관련내용 충분히 설명할 필요